

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1842/2532

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัทมอลเลอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

บริษัทมอลเลอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 149,232.14 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2525 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2527 แต่
ทั้งนี้ไม่เกิน 26,115.62 บาทและนับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ
ให้แก่โจทก์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82,81)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำสัญญาคำ
ประกันของธนาคารมาวางเป็นประกัน (อันดับ 71,70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2525 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2527 แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่คิดต้องไม่เกิน 26,115.62 บาท และคิดดอกเบี้ยอีกตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2527 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2525 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2527 แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่คิดต้องไม่เกิน 26,115.62 บาท และคิดดอกเบี้ยอีกตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2527 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ